

नोटरी_पब्लिक_सम्बन्धी_ऐन_२०६३

English title: Notary Public Act, 2006

नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ६ । २८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ २०६४ । ५ । ९ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ३. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । २०६३ सालको ऐन नं. ९ । नोटरी पब्लिकको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : लखित गर्दा लखितमा हस्ताक्षर गर्ने वास्तविक व्यक्तिको यकिन गरी जालसाजी र कीर्तेजन्य काम कारबाही नियन्त्रण गर्न तथा सरल र सुलभ तरिकाले कागजातको अनुवाद गराउने व्यवस्था गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्नको लागि नोटरी पब्लिक सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतनिधि सिभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतनिधि सिभाले यो ऐन बनाएकोछ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन, २०६३” रहेको छ । मिति २०६३ । ११ । १ को नेपाल राजपत्रको सूचना अनुसार उक्त ऐन २०६३ फागुन १ गतेबाट प्रारम्भ भएको । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “नोटरी पब्लिक” भन्नाले दफा १४ बमोजमि नोटरी पब्लिकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिसमूहनु पर्छ । (ख) “परिषद्” भन्नाले दफा ३ बमोजमि स्थापना भएको नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद् समूहनु पर्छ । (ग) “अध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष समूहनु पर्छ । (घ) “सदस्य” भन्नाले परिषद्को सदस्य समूहनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (ङ) “सचिव” भन्नाले दफा ७ बमोजमि नियुक्त भएको वा खटाएको व्यक्तिसमूहनु पर्छ । (च) “प्रमाणपत्र” भन्नाले नोटरी पब्लिकको काम गर्न दफा १४ बमोजमि दिएको प्रमाणपत्र समूहनु पर्छ । (छ) “लखित” भन्नाले कुनै प्रकारको हक वा दायित्व सृजना गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने, संशोधन गर्ने वा वस्तुता गर्ने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तबीच गरिने कुनै लखित समूहनु पर्छ र सो शब्दले वदिशमा प्रयोग हुने तोकिएको लखित वा अड्डा अदालतमा पेश गरिने सत्य वविरणयुक्त कागज (एफडिआर) वा यसै प्रकारका अन्य कागज वा लखित समेतलाई जनाउँछ । (ज) “कागजात” भन्नाले सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा नजी संस्थाबाट जारी भएको कागजपत्र समूहनु पर्छ र सो शब्दले लखित समेतलाई जनाउँछ । (झ) “प्रमाणीकरण” (सर्टिफिकेशन) भन्नाले नोटरी पब्लिकले दफा २७ बमोजमि लखित प्रमाणीकरण गर्ने कार्य समूहनु पर्छ । (ञ) “प्रतनिधि” भन्नाले देहायका व्यक्तिसमूहनु पर्छ:- । (१) लखित प्रमाणीकरण गराउन प्रचलित कानून बमोजमि अधिकृत वारेसनामा पाएको व्यक्ती, वा । (२) प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भएको फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाको तर्फबाट लखितमा हस्ताक्षर गर्न अधिकार पाएको व्यक्ती । (ट) “कानून व्यवसायी” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि कानून व्यवसायीको रुपमा दर्ता भएको व्यक्तिसमूहनु पर्छ । (ठ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समूहनु पर्छ । परिच्छेद-२ । परिषद्को स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था ।

३. परिषद्को स्थापना : (१) लखितको प्रमाणीकरण तथा कागजातको अनुवाद सम्बन्धी काम सरल र सुलभ तरिकाले गराउने व्यवस्थाको लागि नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद् नामको एक परिषद् स्थापना गरिएकोछ । (२) परिषद्को कार्यालय काठमाण्डौ उपत्यकामा रहनेछ । ४. परिषद् संगठित संस्था हुने : (१) परिषद् अवच्छिन्नि उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) परिषद्को काम कारबाहीको लागि एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) परिषद्ले व्यक्तिसिरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न वा बेचवखिन गर्न सक्नेछ । (४) परिषद्ले व्यक्तिसिरह आफ्नो नामबाट नालेस उजूर गर्न र सो उपर पनिसोही नामबाट नालेस उजूर लाग्न सक्नेछ । ५. परिषद्को गठन : (१) परिषद्को गठन देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) महान्यायाधिवक्ता - अध्यक्ष । (ख) अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसियसन - सदस्य । (ग) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव (कानून), प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय - सदस्य । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ङ) सचिव, नेपाल कानून आयोग - सदस्य । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (च) सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय - सदस्य । (ज) रजिस्ट्रार, सर्वोच्च अदालत - सदस्य । (२) दफा ७ बमोजमिको सचविले परिषद्को सचिव भई काम गर्नेछ । (३) परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । ६. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) नोटरी पब्लिक सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, । (ख) नोटरी पब्लिकको प्रमाणपत्र दिने, । (ग) नोटरी पब्लिकले यस ऐन वा परिषद्ले बनाएको आचारसंहिता बमोजमि काम गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, । (घ) आफूले गर्नुपर्ने काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार समिति गठन गरी त्यस्तो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकने, । (ङ) लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने, र । (च) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने । ७.

सचिव : (१) परषिद्को प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न एक सचिव रहनेछ । (२) परषिद्ले कानूनमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिलाई तोकिए बमोजमि सचिवको पदमा नयुक्त गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सचिव नयुक्त नभएसम्मको लागि परषिद्को अनुरोधमा नेपाल सरकारले न्याय सेवाको राजपत्राङ्कति द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई परषिद्को सचिवको रुपमा काम गर्न काजमा खटाउन सक्नेछ । (४) सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सचिवले इमान्दारीपूर्वक काम नगरेमा वा नजि खराब आचरणमा लागेमा वा नजिको काम सन्तोषजनक नभएमा परषिद्ले नजिलाई जुनसुकै बखत सचिवको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजमि सचिवलाई पदबाट हटाउनु अघि नजिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दनि पर्नेछ । (७) सचिवको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछन् । ८. परषिद्को कर्मचारी : (१) परषिद्मा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् । (२) परषिद्का कर्मचारीको नयुक्ति, सेवाका शर्त, पारिश्रमिक र सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । ९. परषिद्को कोष : (१) परषिद्को एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहाय बमोजमिका रकमहरु रहनेछन् :- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) कुनै व्यक्तिलाई संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम, (ग) प्रमाणपत्र लानि व्यक्तिलाई शुल्क स्वरुप प्राप्त रकम, (घ) जमानत स्वरुप प्राप्त रकम, र (ङ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) परषिद्को सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । तर सो उपदफाको खण्ड (घ) बमोजमिको रकम परषिद्को काममा खर्च गर्न पाइने छैन । (४) परषिद्को कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) परषिद्को लेखा परीक्षण तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-३ । नोटरी पब्लिकको प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था । १०. प्रमाणपत्र नलाई नोटरी पब्लिकको काम गर्न नहुने : कसैले पनि यस ऐन बमोजमि प्रमाणपत्र नलाई नोटरी पब्लिकको काम गर्नु हुँदैन । ११. परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु पर्ने : (१) नोटरी पब्लिकको काममध्ये अनुवाद गर्ने र परषिद्ले तोकेको अन्य खास काम गर्न प्रमाणपत्र लानि चाहने व्यक्तिले नोटरी पब्लिक सम्बन्धी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको परीक्षा परषिद्ले आफैँ सञ्चालन गर्न वा न्याय वा कानून सम्बन्धी तालीम दनि वा कानून व्यवसायीको परीक्षा लानि कुनै संस्थालाई सञ्चालन गर्न लगाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको परीक्षाको पाठ्यक्रम, परीक्षाको कसिमि र परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १२. नोटरी पब्लिकको योग्यता : देहायको व्यक्तिले नोटरी पब्लिक हुनको लागि योग्य हुनेछ :- (क) सात वर्ष अटुट रुपमा कानून व्यवसाय गरेको कानून व्यवसायी, वा (ख) नेपाल न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कति द्वितीय श्रेणीको पदमा रही सेवाबाट अलग भएको व्यक्ती । १३. नोटरी पब्लिकको अयोग्यता : देहायको व्यक्तिले नोटरी पब्लिकको लागि अयोग्य हुनेछ :- (क) दफा ११ बमोजमिको परीक्षा उत्तीर्ण नगरेको, (ख) दफा १२ बमोजमिको योग्यता नभएको, (ग) ज्यान, चोरी, डाँका, कीर्ते, जालसाजी, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, लागु पदार्थको ओसार-पसार तथा सेवन, जीउ मास्ने बेच्ने वा यसै प्रकृतिका अन्य सङ्गीन अपराध गरे वापत अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको, (घ) असल चालचलन नभएको, (ङ) गैर नेपाली नागरिक, (च) साह्रको दामासाहीमा परेको, र (छ) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको । १४. प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नोटरी पब्लिकको प्रमाणपत्र लानि चाहने व्यक्तिले प्रमाणपत्रको लागि तोकिएको दस्तुर संलग्न गरी तोकिए बमोजमिको ढाँचामा परषिद् समक्ष नविदन दनि पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेमा परषिद्ले सो नविदन जाँचबुझ गरी सफारिस गर्न तोकिए बमोजमिको एक समिति गठन गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको समितिले नविदकलाई प्रमाणपत्र दानि सफारिस गरेमा र त्यसरी गरेको सफारिस जाँचबुझ गर्दा मनासबि देखिएमा परषिद्ले नविदकसँग दफा १७ बमोजमि जमानत लई तोकिएको ढाँचामा प्रमाणपत्र दानिछ । (४) नोटरी पब्लिकले काम गर्न पाउने स्थान प्रमाणपत्रमा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । १५. नोटरी पब्लिक सम्बन्धी वविरण पठाउनु पर्ने : (१) परषिद्ले दफा १४ बमोजमि प्रमाणपत्र दइसकेपछि नोटरी पब्लिकको नाम, थर, ठेगाना र अन्य आवश्यक वविरण जुन स्थानमा नजिले नोटरी पब्लिकको रुपमा काम गर्ने हो सो जिल्लाको वार एशोसिएसन र जिल्ला अदालत समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वविरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित वार एशोसिएसन र जिल्ला अदालतले त्यस्तो वविरण सबैले देख्न सक्ने ठाउँमा टाँस गर्नु पर्नेछ । १६. प्रमाणपत्रको अवधि र नवीकरण : (१) दफा १४ बमोजमि दइएको प्रमाणपत्रको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ । (२) प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न चाहने व्यक्तिले प्रमाणपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा साठी दिन अगावै तोकिए बमोजमिको दस्तुर संलग्न गरी परषिद् समक्ष नविदन दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा परषिद्ले आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रमाणपत्र नवीकरण गरदिन सक्नेछ । (४) प्रमाणपत्र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १७. जमानत दाखला गर्नु पर्ने : (१) प्रमाणपत्र लानि व्यक्तिले पचास हजार रुपैयाँ नगद वा परषिद्ले तोकेको बैङ्कबाट सो रकम बराबरको बैङ्क ग्यारेन्टी जमानतको रुपमा परषिद् समक्ष दाखला गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको जमानत नोटरी पब्लिकले सो हैसियतमा काम गर्दा वहन गर्नुपर्ने तोकिए बमोजमिको कामको लागि प्रयोग गरिनेछ । (३) नोटरी पब्लिकले परषिद्मा दाखला गरेको जमानतको रकम उपदफा (२) बमोजमि काममा प्रयोग गर्दा घट्न गएमा त्यसरी घट्न गएको रकम वा सो बराबरको बैङ्क ग्यारेन्टी तीस दिनभित्र परषिद् समक्ष दाखला गर्नु पर्नेछ । (४) जमानत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १८. प्रमाणपत्र रद्द हुने : (१) देहायको अवस्थामा नोटरी पब्लिकको प्रमाणपत्र रद्द हुनेछ :- (क) नजिले दफा १३

को खण्ड (ग) र (घ) मा उल्लेखित अपराधमा अदालतबाट कसुरदार ठहराई सजाय पाएमा, । (ख) नजिको मृत्यु भएमा, । (ग) नजिको मानसिक सन्तुलन ठीक नभएमा, । (घ) नजिले प्रमाणपत्र नवीकरण नगराएमा, । (ङ) नजिको कानून व्यवसायको प्रमाणपत्र रद्द भएमा वा नजिको नाम कानून व्यवसायीको दर्ताबाट हटाइएमा, वा । (च) नजिले स्वेच्छाले प्रमाणपत्र रद्द गर्न परषिद् समक्ष नविदन दिएमा । (२) कुनै नोटरी पब्लिकले पदीय दुराचरण गरेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा परषिदले नजिले पाएको प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि प्रमाणपत्र रद्द गर्नु अघि परषिदले सम्बन्धित नोटरी पब्लिकलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न पन्ध्र दिनको समय दनि पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि प्रमाणपत्र रद्द भएमा परषिदले सो को जानकारी सम्बन्धित जिल्ला अदालत र वार एशोसिएसनलाई तुरुन्त दनि पर्नेछ । परचिछेद-४ । नोटरी पब्लिकको काम, कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था । १९. नोटरी पब्लिकले गर्न सक्ने काम : नोटरी पब्लिकले यस ऐनको अधिनमा रही देहाय बमोजमिको काम गर्न सक्नेछ :- । (क) कुनै लेखित प्रमाणीकरण गर्न, । (ख) एक भाषामा लेखिएको कागजात अर्को भाषामा अनुवाद गर्न, र । (ग) कुनै सक्कल कागजातको नक्कल प्रमाणित गर्न । २०. नोटरी पब्लिकले गर्न नहुने काम : नोटरी पब्लिकले देहायका काम गर्न हुँदैन :- । (क) आफ्नो कार्यालयको दर्ता कतिबमा दर्ता नभएको लेखित प्रमाणीकरण गर्न, । (ख) कुनै लेखित सक्कल हो भनी प्रमाणित गर्न, । (ग) आफैले गर्ने लेखित प्रमाणीकरण गर्न, । (घ) आफ्नो स्वार्थ र कारोबारसँग सम्बन्धित लेखित प्रमाणीकरण गर्न, । (ङ) आफ्नो नकिटतम नातेदारको लेखित प्रमाणीकरण गर्न, । स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "नकिटतम नातेदार" भन्नाले तोकिए बमोजमिका नातेदारलाई समझनु पर्छ । (च) कानून बमोजमि बाहेक लेखित प्रमाणीकरण गराउने व्यक्तिको स्वीकृति नलाई लेखित प्रमाणीकरण गर्दा आफूले थाहा पाएको कुरा प्रकट गर्न, । (छ) आफूसँग सुरक्षित रहेका लेखित वा कागजातमा हेरफेर, संशोधन वा थपघट गर्न, । (ज) दफा २७ बमोजमिको रीत नपुर्‍याई लेखित प्रमाणीकरण गर्न, । (झ) अनधिकृत रुपमा वा हेलचेतर्‍याईपूर्वक कुनै लेखितको प्रमाणीकरण गर्न, । (ञ) लेखित प्रमाणीकरण गर्दा वा अनुवाद गर्दा लनि पाउनेभन्दा बढी शुल्क लनि, । (ट) शंकास्पद कागजातको अनुवाद गर्न, । (ठ) कागजातमा उल्लेखित मति, अड्क वा व्यहोरा फरक पारी अनुवाद गर्न, । (ड) आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गई नोटरी पब्लिकको काम गर्न, । (ढ) लेखित गर्ने व्यक्तिलाई आफू समक्ष उपस्थित नगराई कुनै लेखित प्रमाणीकरण गर्न, । (ण) आचार संहिता विपरीत कार्य गर्न, । (त) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कार्य गर्न, । र । (थ) तोकिए बमोजमिको अन्य काम गर्न । २१. शपथ लनु पर्ने : नोटरी पब्लिकले नोटरी पब्लिकको काम शुरु गर्नु अघि तोकिए बमोजमि शपथ लनु पर्नेछ । २२. कार्यालय खोल्नु पर्ने : (१) नोटरी पब्लिकले आफूले काम गर्ने स्थानमा आफ्नो कार्यालय खोल्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कार्यालय एकभन्दा बढी स्थानमा खोल्न पाइने छैन । (३) नोटरी पब्लिकले सबैले देख्ने गरी कार्यालय बाहिर आफ्नो नाम तथा प्रमाणपत्र संख्या रहेको साइन बोर्ड र कार्यालयभित्र प्रमाणपत्र राख्नु पर्नेछ । २३. दर्ता कतिब राख्नु पर्ने : (१) नोटरी पब्लिकले लेखित प्रमाणीकरण र अनुवाद सम्बन्धी काम कारबाहीको अभिलेख राख्नको लागि छुट्टाछुट्टै दर्ता कतिब राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको दर्ता कतिबमा उल्लेख गर्नु पर्ने कुरा तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

(३) नोटरी पब्लिकले उपदफा (१) बमोजमिको दर्ता कतिबमध्ये लेखित प्रमाणीकरण सम्बन्धी दर्ता कतिब त्यस्तो दर्ता कतिबको अन्तमि पृष्ठ समाप्त भएको मतिबाट पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । २४. फाइल राख्नु पर्ने : (१) नोटरी पब्लिकले आफूले प्रमाणीकरण गरेको लेखित वा अनुवाद गरेको कागजात सुरक्षितसाथ राख्नको लागि आफ्नो कार्यालयमा छुट्टै फाइल राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको फाइलमा लेखित प्रमाणीकरण वा कागजात अनुवाद गराउने व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना समेत उल्लेख गरी प्रमाणीकरण गरिएको लेखित वा अनुवाद गरिएको लेखितको एक प्रत राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि राखिएको फाइल नोटरी पब्लिकले त्यस्तो काम गर्न छाडेमा नजिले र नजिको मृत्यु भएमा वा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएमा नजिको नजिकको हकवालाले परषिद् समक्ष तोकिए बमोजमि बुझाउनु पर्नेछ । २५. प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने : (१) नोटरी पब्लिकले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतविदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सम्बन्धित जिल्ला अदालत र परषिद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण सम्बन्धी लेखित प्रमाणीकरण गर्ने नोटरी पब्लिकले आफूले गरेको काम कारबाहीको विवरण प्रत्येक महिना सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदनमा उल्लेख गर्नु पर्ने कुरा तोकिए बमोजमि हुनेछ । २६. पदीय दुराचरण गरेको माननि : नोटरी पब्लिकले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । दफा २० बमोजमिको कुनै काम गरेमा पदीय दुराचरण गरेको मानिन्छ । परचिछेद-५ । लेखित प्रमाणीकरण तथा कागजात अनुवाद सम्बन्धी व्यवस्था । २७. लेखित प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यवधि: (१) कुनै लेखित प्रमाणीकरण गराउन चाहने व्यक्तिले लेखित प्रमाणीकरण गराउनको लागि तोकिए बमोजमि नोटरी पब्लिक समक्ष नविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दौंदा नविदकले आफूलाई चनि जानेका दुईजना साक्षी नोटरी पब्लिक समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ । त्यसरी साक्षी उपस्थित गराउँदा साक्षीको परिचय खुल्ने कागजात समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा नोटरी पब्लिकले लेखितमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिलाई वास्तविक भए नभएको यकिन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि व्यक्तियकिन गर्ने सम्बन्धमा नोटरी पब्लिकले नविदकसँग थप कागजात माग गर्न, नविदक र नजिले

उपस्थिति गराएको साक्षीसँग आवश्यक सोधपुछ गर्न वा सो वषियमा नजिको कागज गराउन सक्नेछ । (५) नोटरी पब्लिकले अड्डा अदालतमा पेश गर्ने लखितको प्रमाणीकरण गर्ने भएमा नविदकलाई तोकिए बमोजमि शपथ गराउन सक्नेछ ।

(६) नोटरी पब्लिकले नविदकलाई व्यक्तिगत रुपमा चिनि जानेको भएमा वा उपदफा (४) बमोजमि माग भएको कागजात वा नविदकले उपस्थिति गराएको साक्षीसँगको सोधपुछको आधारमा नविदक वास्तविक व्यक्ति हो भन्ने यकिन भएमा नोटरी पब्लिकले नविदकद्वारा पेश भएको लखितमा नजिको हस्ताक्षर र ल्याप्चे सहछाप गर्न लगाई वा हस्ताक्षर गर्न नसक्ने नविदकको हकमा ल्याप्चे छाप गर्न लगाई तोकिए बमोजमि लखित प्रमाणीकरण गर्नसक्नेछ । (७) लखित प्रमाणीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २८. कागजात अनुवाद गर्ने सम्बन्धी कार्यवधि: (१) कुनै कागजात अनुवाद गराउन चाहने व्यक्तिले कागजात अनुवादको लागि तोकिए बमोजमि नोटरी पब्लिक समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा नोटरी पब्लिकले त्यस्तो कागजात आधिकारिक भए नभएको यकिन गर्नु पर्नेछ । (३) कुनै कागजातको आधिकारिकताको सम्बन्धमा शंका लागेमा नोटरी पब्लिकले त्यस्तो कागजात आवश्यक जाँचबुझ वा परीक्षण गर्न वा त्यस्तो कागजात जारी गर्ने कार्यालय वा सो संस्थासँग सो सम्बन्धमा बुझ्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको जाँचबुझ समेतबाट त्यस्तो कागजात आधिकारिक देखिएमा नोटरी पब्लिकले त्यस्तो कागजात अनुवाद गरी सो कागजात तोकिए बमोजमि प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (५) कागजात अनुवाद गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २९. नक्कल प्रमाणित गर्ने कार्यवधि: नोटरी पब्लिकले सक्कल कागजातको नक्कल प्रमाणित गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । ३०. नोटरी पब्लिकले लनि पाउने शुल्क : नोटरी पब्लिकले लखित प्रमाणीकरण वा कागजात अनुवाद गरे वापत लनि पाउने शुल्क तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-६ । नरीक्षण, छानबनि तथा नलिम्बन सम्बन्धी व्यवस्था । ३१. नरीक्षण तथा अनुगमन गर्न सक्ने : (१) परिषद्ले नोटरी पब्लिकले गरेको काम कारबाहीको नरीक्षण वा अनुगमन गर्न वा त्यस्तो काम कारबाहीका सम्बन्धमा नोटरी पब्लिकबाट कागजात, जानकारी वा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परिषद्ले माग गरेको कागजात, जानकारी वा स्पष्टीकरण सम्बन्धित नोटरी पब्लिकले समयमै परिषद्ले दनु पर्नेछ । ३२. उजुरी, छानबनि तथा नलिम्बन : (१) कुनै नोटरी पब्लिकले पदीय दुराचरण गरेमा सो थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो काम भएको दुई वर्षभित्र परिषद् समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उजुरी परेमा वा दफा ३१ बमोजमि नरीक्षण वा अनुगमन गर्दा वा अन्य कुनै श्रोतबाट नोटरी पब्लिकले पदीय दुराचरण गरेको कुरा जानकारी हुन आएमा परिषद्ले सम्बन्धित नोटरी पब्लिकसँग सो सम्बन्धमा अवधितोकी जानकारी वा स्पष्टीकरण माग गर्न वा नजिलाई आफू समक्ष उपस्थिति गराई बयान गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि माग गरिएको जानकारी वा स्पष्टीकरण वा लडिएको बयानबाट नोटरी पब्लिकलाई नलिम्बन गर्नु पर्ने देखिएमा परिषद्ले त्यस्तो नोटरी पब्लिकलाई नलिम्बन गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजमिको नलिम्बनको अवधितुई महिनाभन्दा बढी हुने छैन र परिषद्ले सो अवधितभित्र उजुरी सम्बन्धी काम टुङ्ग्याई सक्नु पर्नेछ । (५) उजुरीको छानबनि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-७ । सजाय तथा क्षतपूरतिसम्बन्धी व्यवस्था । ३३. सजाय : (१) कसैले यस ऐन बमोजमि प्रमाणपत्र नलिई नोटरी पब्लिकको काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कुनै नोटरी पब्लिकले पदीय दुराचरण गरेमा कसूरको प्रकृतहिरी नजिलाई चार वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) लखित गर्ने व्यक्तिले प्रमाणीकरण गरिएको लखितमा लेखाएको व्यहोरा झुट्टा ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई चार वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) कुनै व्यक्तिले दफा २७ को उपदफा (५) बमोजमि गरेको शपथ झुट्टा ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन महिनिसम्म कैद वा पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (५) लखित प्रमाणीकरण गर्न साक्षी बस्ने व्यक्तिले गलत व्यक्तिको यकिन गरेमा वा गलत विवरण वा बयान दिएमा वा गलत कागज गरेमा नजिलाई छ महिनिसम्म कैद वा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (६) कसैले नोटरी पब्लिकसँगको मल्लिमतोमा जालसाजी वा कीर्ते गरी वा झुक्याई लखित प्रमाणीकरण गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (७) कसैले अनुवाद गर्ने कागजातमा लेखिएको मति, अड्क वा व्यहोरा फरक पारी अनुवाद गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन महिनिसम्म कैद वा पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (८) कसैले यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम विपरीत कुनै काम गरेमा नजिलाई तीन महिनिसम्म कैद वा पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ३४. क्षतपूरतभराई लनि सक्ने : (१) नोटरी पब्लिकले पदीय दुराचरण गरेको कारणले कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा सोबाट मरका पर्ने व्यक्तिले त्यसरी पदीय दुराचरण भएको मतिले दुई वर्षभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा नालसि गरी नजिबाट क्षतपूरतभराई लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नोटरी पब्लिकले देहायका अवस्थामा गरेको पदीय दुराचरण प्रतिलखितमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिलाई नजिको प्रतिलिखितसमेत त्यस्तो हानि नोक्सानीको लागि सिमाना रुपले जम्मेवार हुनेछ:- । (क) पदीय दुराचरण लखितमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको काम गर्दा भएको, र । (ख) नोटरी पब्लिकले पदीय दुराचरण गर्न लागेको कुरा थाहा हुँदाहुँदै त्यस्तो काम गर्न नजिले सहमतजनाएको । परिच्छेद-८ । विधि । ३५. सार्वजनिक जवाफदेहीको पद माननि : नोटरी

पब्लिक सार्वजनिक जवाफदेहीको पद मानिन्छ । ३६. नोटरी पब्लिकको छाप तथा यसको प्रयोग : (१) नोटरी पब्लिकको छाप तोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको छाप नोटरी पब्लिकले नोटरी पब्लिकको काममा बाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न हुँदैन ।

३७. आचार संहिता बनाई लागू गर्ने : परषदले नोटरी पब्लिकले पालना गर्नु पर्ने आचार संहिता बनाई लागू गर्नेछ । ३८. नोटरी पब्लिकको अभिलेख राख्नु पर्ने : परषदले नोटरी पब्लिकको अभिलेख तोकिए बमोजमि राख्नु पर्नेछ । ३९. अनुवाद गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भई कागजात अनुवाद गर्न अधिकार पाएको संस्थाले परषदबाट स्वीकृतलिई कागजात अनुवाद गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्वीकृतपिएको संस्थाले कागजात अनुवाद गर्दा दफा २८ बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि स्वीकृतपिएको संस्थाले यस ऐन विपरीत कागजात अनुवाद गरेमा त्यस्तो संस्थाको प्रमुखलाई दफा ३३ बमोजमिको सजाय हुनेछ । ४०. प्रचलित कानून बमोजमि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने : नोटरी पब्लिक, लिखित प्रमाणीकरण गराउने वा कागजात अनुवाद गर्ने गराउने व्यक्तिले यस ऐन विपरीत गरेको कुनै काम अन्य कानून बमोजमि पनसिजाय हुने रहेछ भने नजि उपर त्यस्तो कानून बमोजमि मुद्दा चलाउन यस ऐनले कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन । ४१. अधिकार प्रत्यायोजन : परषदले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, सचिव वा परषदको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ४२. नेपाल सरकार वादी हुने : (१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । (२) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तरित शब्दहरू :- “सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१” । मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा परेको मानिन्छ । ४३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : परषदले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्तरित शब्दहरू:- “कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय”, “कानून, न्याय, संवधानसभा तथा संसदीय मामला मन्त्रालय” वा “कानून, न्याय तथा संवधानसभा व्यवस्था मन्त्रालय” को सट्टा “कानून, न्याय तथा संवधानसभा मामला मन्त्रालय” । कानून, न्याय तथा संवधानसभा मामला मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ४४. नयिम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न परषदले आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ ।